



## PUTUSAN

Nomor 408 /Pdt.G/2025/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARIESCA DWI APTASARI, SH, M.Kn**, NIK:3515084404850003, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 04 April 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pahlawan III/1, RT.030, RW.006, Kel. Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **TITO SUPRIANTO, S.H., M.H;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Nomor Induk KTPA : 08.11178;  
Tanggal Berakhir : 31 Desember 2027
2. Nama : **TONNY AGUNG TRIMAKNANTO, S.H;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Nomor induk KTPA : 15.10640;  
Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2027;
3. Nama : **DICKY ANDIKA HARTANTO, S.H;**  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Nomor Induk KTPA : 23.0007;  
Tanggal Berakhir : 31 Desember 2025;

Para Advokat dan *Legal Consultant* dari Kantor Hukum/Law Office "**TITO SUPRIANTO LAW FIRM**" yang berkedudukan di Ruko Tidar Mas Square D-6, Jl. Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya dan Gedung Office 8, Lt 18 Unit A SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Telp: 081356089050 dan 021-50919730, alamat email:

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titosuprianto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2025 (*terlampir*) selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Nama : **KEPALA KANTOR CABANG SIDOARJO PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;**

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.7, Pucang, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh M.Ashidiq Iswara, jabatan : Senior Vice President PT.Bank Mandiri memberi kuasa kepada Hananto Pramujari, dkk, semuanya adalah pegawai di PT.Bank Mandiri Surabaya, beralamat: Menara Mandiri Tunjungan Plaza II Lt 16 Jl.Basuki Rahmat No 02-04 Surabaya, Email : yulia.wardani@bankmandiri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa No. NRF.R08/RL.0557/2025 tanggal 31 Desember 2025 (*terlampir*);

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**

2. Nama : **PT. MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA;**

Alamat : Jl. Kahuripan Raya No.7, Entalsewu, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini Direktur PT.Mutiara Masyhur Sejahtera Melky Alandri,S.T memberikan kuasa kepada Andry Ermawan, S.H., dkk, semua Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "ANDRY ERMAWAN, S.H., & Partners", yang beralamat di Gedung Bumi Mandiri Tower II Lantai 12 Kav.66-68, Jl.Panglima Sudirman Surabaya, Email : dadepuji\_sh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa No.455/AE&P/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 (*terlampir*);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II.**

3. Nama : **NOTARIS FATIMAH, S.H.;**

Alamat : Jalan Untung Suropati Nomor 23, Sidoarjo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I.**

4. Nama : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO;**

Alamat :Jalan Lingkar Timur No. KM 5, Kel. Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, S.P., M.H., memberikan kuasa kepada Moch.Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H., dkk, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat Jl Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Email

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: pps.bpnnda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 157/SK-35.15/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 (terlampir);

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2025 dalam Register Nomor 408/Pdt.G/2026/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan TERGUGAT II sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II atas pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe Grove Type Alstoria No. 09 Sidoarjo berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 3647 dan Surat Ukur Nomor: 02375/Sumput/2017 seluas 185 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) dengan harga pembelian adalah sebesar Rp2.350.000.000,00 (Dua Milyar Tigaratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa PENGGUGAT telah membayar uang muka kepada TERGUGAT II sebesar Rp285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan sisa pembayaran atas jual beli objek sengketa sebesar Rp2.065.000.000,00 (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah) akan dilakukan melalui pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari TERGUGAT I;
3. Bahwa dalam Pasal 3.1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli *a quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah tercantum mengenai pembayaran objek sengketa telah terbayarkan lunas berdasarkan pembiayaan KPR dari TERGUGAT I;
4. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kredit Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan dan Kuasa Nomor: 52 tanggal 29 September 2017 dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;

5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo* PENGUGAT telah menerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disebut KPR) dari TERGUGAT I dengan nilai kredit sebesar Rp2.065.000.000,00 (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) angsuran setiap bulannya atau selama 15 (lima belas) tahun;
6. Bahwa kemudian atas Perjanjian Kredit Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 tersebut, PENGUGAT telah membayar angsuran KPR kepada TERGUGAT I dengan total sebesar kurang lebih Rp1.358.480.916,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) termasuk pinjaman pokok, bunga dan denda;
7. Bahwa pada bulan Desember 2024 sampai Maret 2025 terjadi kejadian yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat melakukan kewajibannya dengan membayarkan kepada TERGUGAT I dikarenakan pada tanggal 27 Februari 2025 bangunan pada objek sengketa telah mengalami adanya ambruk dan rusak yang menyebabkan PENGUGAT belum memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I. Halmana atas terjadinya peristiwa ambruk dan rusaknya bangunan disebabkan karena kegagalan struktur bangunan yang dikerjakan oleh TERGUGAT II, dan TERGUGAT II telah diinfokan oleh PENGUGAT atas kerusakan bangunan tersebut, namun TERGUGAT II awalnya tidak mau memperbaiki kerusakan tersebut karena telah melebihi batas garansi bangunan, dan akhirnya setuju memperbaiki sebagian kerusakan bangunan, sehingga biaya perbaikan menjadi tanggungan pihak TERGUGAT II dan PENGUGAT;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, telah diketahui oleh petugas dari TERGUGAT I yang pernah datang dan bertemu PENGUGAT di objek sengketa sekitar bulan Februari 2025, dimana PENGUGAT telah meminta kepada petugas TERGUGAT I untuk meminta ganti rugi untuk menyelesaikan perbaikan bangunan di objek sengketa dikarenakan perbaikan objek sengketa membutuhkan biaya yang banyak selain yang dicover oleh pihak TERGUGAT II;
9. Bahwa pada saat PENGUGAT hendak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan cicilan yang tertunggak kepada TERGUGAT I, namun

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT mendapat surat pemberitahuan bahwasanya seluruh utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah dialihkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan *Buy Back Guarantee* Nomor: 008/LGL/MMS/OUT/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Subrogasi dan Penyelesaian Pembayaran/Pelunasan Nomor: 001/BOD/MMS-LGL-LC/OUT-ADAVI/2025 tertanggal 04 Juni 2025;

10. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT halmana:

- a. PENGGUGAT tidak pernah diberitahu dan tidak diajak untuk berunding atas kekurangan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I padahal PENGGUGAT masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT I;
- b. TERGUGAT II telah semena-mena dengan melakukan perjanjian *buyback guarantee* dengan TERGUGAT I padahal PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran yang cukup lama (kurang lebih 7 tahun) yang seharusnya bukan lagi merupakan kewenangan dari TERGUGAT II;
- c. TERGUGAT I tidak bisa melakukan subrogasi kepada TERGUGAT II karena tindakan subrogasi tidak diatur dalam Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I sebagaimana akta Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II;
- d. Sertifikat objek sengketa belum dibalik nama dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dengan Hak Tanggungan dari TERGUGAT I, dimana hingga saat ini sertifikat objek sengketa masih atas nama TERGUGAT II;
- e. TERGUGAT I tidak membebaskan Hak Tanggungan di atas objek sengketa walaupun telah menjadi kewajibannya berdasarkan perjanjian Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I sebagaimana akta Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II;

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian pada diri PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 11 di atas, dilakukan berdasarkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
12. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah:
- TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi dengan telah melakukan proses *buyback guarantee* dan perjanjian subrogasi kepada TERGUGAT II, halmana tidak ada ketentuan mengenai *buyback guarantee* dan Subrogasi dalam Perjanjian Kredit Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor: 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II;
  - TERGUGAT I telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 dimana TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk melakukan eksekusi jaminan apabila PENGUGAT selaku Debitor lalai membayar angsuran kepada TERGUGAT I dan bukan untuk proses *buyback guarantee* atau subrogasi kepada TERGUGAT II;
  - TERGUGAT I tidak melakukan proses pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa padahal sertifikat objek sengketa sudah berada di TERGUGAT I sejak penandatanganan Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga TERGUGAT I telah Wanprestasi atas Pasal 4 ayat 1 huruf e Perjanjian Kredit Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II dan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor: 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;
13. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah:
- TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 50 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II karena tidak melakukan Akta Jual beli dengan PENGUGAT atas jual beli objek sengketa dikarenakan objek jual beli sudah terbayar lunas melalui pembiayaan KPR dari TERGUGAT I;
  - TERGUGAT II melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 50 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Turut Tergugat II, dimana TERGUGAT II tidak lagi bisa melakukan *buyback guarantee* kepada TERGUGAT I dikarenakan rumah telah dibangun dan telah diserahkan kepada PENGUGAT, dan TERGUGAT II telah wanprestasi dengan tidak dilakukannya Akta Jual Beli dan peralihan hak kepemilikan atas objek sengketa walaupun pembelian objek sengketa telah lunas;

14. Bahwa seharusnya proses *buyback guarantee* yang dilakukan antara PARA PENGUGAT tidak dapat dibenarkan karena selain telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 September 2017 antara TERGUGAT II dan PENGUGAT yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II, Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana akta Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II, proses *buyback guarantee* dilakukan apabila:

- Objek sengketa belum dibangun; atau
- Sertifikat belum beralih;

Bahwa berdasarkan fakta, jikalau Objek Sengketa telah dibangun dan diserahkan terimakan kepada PENGUGAT dan telah dihuni oleh PENGUGAT sejak tahun 2018, dan sertifikat belum dialihkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dikarenakan TERGUGAT II tidak melakukan proses peralihan hak walaupun proses peralihan tersebut telah menjadi kewajiban TERGUGAT II dalam Akta No. 50 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 September 2017 antara TERGUGAT II dan PENGUGAT yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;

15. Bahwa berdasarkan penjabaran atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa tindakan TERGUGAT I yang mengalihkan Hutang serta *buyback guarantee* kepada TERGUGAT II, telah melanggar ketentuan dalam Akta No. 50 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II, Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I sebagaimana akta Nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II sehingga pantaslah jikalau PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



16. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT wajib untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagai berikut:

- a. Untuk kemudian dalam hal ini PENGGUGAT meminta pengembalian uang sebagai ganti kerugian materiil, halmana pengembalian kerugian tersebut adalah berkaitan dengan uang yang telah diberikan oleh Penggugat senilai Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT berupa pencemaran nama baik, gangguan psikologis dan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

17. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan kepada bukti otentik serta tidak dapat disanggah lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

18. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini dapat dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi putusan ini;

19. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pencegahan adanya pengalihan atas objek-objek perjanjian demi pemenuhan hak Para Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi yakni:

- Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun terhadap Objek tanah dan/atau bangunan seluas 185 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe Grove Type Alstoria

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





No. 09 Sidoarjo berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 3647 dan Surat Ukur Nomor: 02375/Sumpt/2017 atas nama TERGUGAT II; tidak terbatas pada penguasaan, pengalihan, jual beli, lelang, hibah dan wakaf sampai adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa atas dasar uraian gugatan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan Pengalihan Hutang PENGGUGAT sebagai perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Subrogasi No. 01 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II;
4. Menyatakan batal dan tidak sah proses *buyback guarantee* yang dilakukan antara PARA TERGUGAT;
5. Menyatakan hak tagih piutang dikembalikan lagi keposisi semula kepada TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayarkan kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT dengan rician sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil, berkaitan dengan uang yang telah diberikan oleh Penggugat senilai Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT berupa pencemaran nama baik, gangguan psikologis dan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dengan berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 3647 dan Surat Ukur Nomor: 02375/Sumpt/2017 tanggal 04 Januari 2018 atas nama TERGUGAT II seluas 185 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe Grove Type Alstoria No. 09 Sidoarjo;

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2025, tanggal 5 Januari 2026, Tanggal 19 Januari 2026, Tanggal 26 Januari 2026, Tanggal 2 Pebruari 2026 dan Tanggal 23 Pebruari 2026 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EDY RUDYANTO, S.H., M.H., CLA, CPLA, CPM, CPArb, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Senin, tanggal 9 Pebruari 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat, ternyata atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak ada melakukan perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa, sebelum menanggapi gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - 1) Ariesca Dwi Aptasari (debitur/Penggugat) Adalah debitur KPR Mandiri sesuai Perjanjian Kredit Mandiri KPR No.R08.SDO/0071/KPR/2017 tanggal 29 September 2017 dengan limit sebesar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Rhino Hartono (suami Penggugat);
  - 2) Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan agunan sebidang tanah terdaftar atas nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur. Proyek Perum Kahuripan Nirwana Blok Blom Rumah Monroe No 9, Sumput, Sidoarjo, seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi). Sertifikat masih induk dan dalam proses pemecahan.
  - 3) Pada tanggal 22 Juli 2024 dilakukan restrukturisasi kredit namun Debitur tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran seperti yang diperjanjikan sehingga dalam hal ini Penggugat wanprestasi.
  - 4) Bahwa Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya hingga pada akhirnya Tergugat menerbitkan:  
Surat Peringatan I (Pertama) No.MNR.RCR/CTR.JBL.S0806679/2024 pada tanggal 30 Agustus 2025;  
Surat Peringatan II (Kedua) No. MNR.RCR/CTR.JBL.0102870/2025 pada tanggal 16 Januari 2025;  
Surat Peringatan III (Ketiga) No. MNR.RCR/ CTR.JBL.0104878/2025 pada tanggal 24 Januari 2025;  
Surat Wanprestasi No. MNR.RCR/RAM.VIII.0306351/2025 pada tanggal 24 Januari 2025;
- 5). Bahwa hingga diterbitkannya surat wanprestasi tersebut, Penggugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Tergugat I mengirimkan surat permohonan Buyback kepada Tergugat II berdasarkan Surat No.R08.Ar.SGK/CLN.3059/2025 tanggal 8 April 2025. Hal tersebut sebagaimana kerjasama yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II apabila dalam proses kredit terdapat debitur bermasalah yang membeli asset pada Tergugat II dengan fasilitas kredit dari Tergugat I.

3. Bahwa dalam dalil gugatannya secara jelas dan tegas Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat memiliki fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah No. R08.SDO/0071/KPR/2017 tanggal 29 September 2017 dengan limit sebesar Rp2.065.000.000,00 dengan jangka waktu 180 bulan sejak pencairan kredit. Penggugat juga secara jelas menyatakan bahwa tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I karena ada kerusakan di rumahnya Dimana hal tersebut bukan kesalahan dari Tergugat I selaku kreditur.

Bahwa sebagaimana klausul dalam perjanjian kredit terdapat kewajiban debitur/Penggugat untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu jelas bahwa Penggugat memiliki itikad buruk dan dalam hal ini Tergugat I sebagai kreditur yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan haknya.

4. Bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah melakukan restrukturisasi kredit namun Penggugat tidak juga memenuhi kewajiban pembayaran angsuran seperti yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya mengingat dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan masih memiliki kemampuan bayar. Sehingga dalam hal ini Tergugat I selaku kreditur sangat dirugikan karena tidak mendapatkan haknya berupa pengembalian kredit dari Penggugat.
5. Bahwa dengan kondisi Penggugat wanprestasi/debitur bermasalah maka berdasarkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. CSF.CLN/114/PKS-DEV/2011 tanggal 02 November 2011 yang dibuat secara Notaril oleh Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat maka Tergugat II selaku developer melakukan buyback atas objek sengketa.

Bahwa dalam perjanjian tersebut menjelaskan mengenai Buyback sebagai berikut:

- a) Pasal 1.5 menerangkan Debitur adalah "konsumen perseorangan yang membeli tanah berikut bangunan, untuk dimiliki sendiri atau dimiliki suami/istri dari konsumen yang bersangkutan yang berada dilokasi proyek dari Pengembang (PT.Mutiara Masyhur Sejahtera) dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Mandiri KPR.
- b) Pasal 5.1.6 klausulnya menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN. Sda



"Selama sertifikat atas nama Debitur, Sertifikat Hak Tanggungan, IMB dan BAST Bangunan belum diserahkan kepada Bank serta bangunan belum selesai, maka apabila Debitur melakukan kelalaian berdasarkan perjanjian kredit termasuk dalam melakukan kelalaian pembayaran angsuran untuk pengembalian fasilitas kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka setelah Bank mengirimkan surat peringatan kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tindasan kepada Pengembang, peristiwa kelalaian tersebut belum diperbaiki oleh Debitur, maka Pengembang wajib secara seketika dan sekaligus lunas untuk melunasi seluruh fasilitas kredit debitur berikut bunga tertunggak, denda keterlambatan dan seluruh biaya-biaya yang timbul atas kelalaian tersebut atau dalam hal diperlukan menurut kepentingan Bank, Pengembang wajib untuk membeli Kembali tanah dan bangunan;"

Buyback yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sah dan berdasarkan hukum sehingga bukan merupakan perbuatan wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I wanprestasi adalah mengada-ada dan sepatutnya ditolak;

6. Bahwa kondisi agunan masih berupa sertifikat induk atas nama Tergugat II dan dalam proses pemecahan sertifikat. Proses pemecahan sertifikat merupakan tanggungjawab Tergugat II/Developer. Dalam proses pemecahan sertifikat ternyata Penggugat wanprestasi dan sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat II berkewajiban melakukan buyback. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses buyback tidak sesuai dengan ketentuan dan Tergugat I melakukan kesalahan karena belum membebaskan Hak Tanggungan adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak.
7. Buyback telah dilaksanakan berdasarkan Akte Subrogasi No.01 tanggal 02 Juni 2025 yang dibuat secara notarial oleh Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat dan seluruh dokumen kredit Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan BAST No.R08.Ar.SGK/CLN/BAST/4551/2025 tanggal 2 Juni 2025. Buyback tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan surat No. SAM.RCR/RAM.VIII.0600372/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal pemberitahuan pelaksanaan Buyback Guarantee an.Ariesca Dwi Aptasari oleh PT.Mutiara

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



Masyhur Sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa proses Buyback telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian sesungguhnya tidak ada alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena seluruh proses dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Penggugat sangat mengada-ada dan sepatutnya ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, ternyata Posita gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.408/Pdt.G/2025/PN.Sda a quo agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali;
2. Bahwa penggugat **tidak mempunyai legal standing yang kuat** dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai developer/pengembang perumahan, justru sebaliknya bahwa pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu menunggak pembayaran kredit dan /atau tidak mau melunasi kekurangan pembayaran rumah yang telah ditempati saat ini, yang notabene kepemilikan atau SHGB tanah tersebut masih nama/milik pihak Tergugat II;
3. Bahwa gugatan Penggugat **Error In Substantia ( gugatan salah dasar hukum )**:

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





Apabila gugatan dicermati secara cermat dan menyeluruh, substansi gugatan Penggugat pada hakikatnya bukanlah sengketa mengenai adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yang sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, dikarenakan faktanya pihak Tergugat II sebagai Developer/Pengembang telah memenuhi semua kewajibannya yaitu dengan membangun rumah sebagaimana yang telah dipesan oleh pihak Penggugat, bahkan telah dilakukan Berita Acara Serah Terima rumah atau tanah dan bangunan tersebut yang saat ini sudah cukup lama dihuni oleh pihak Penggugat.

Dengan adanya kekeliruan Penggugat dalam mengkualifikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan Wanprestasi maka merupakan kesalahan yang mendasar dalam penentuan dasar hukum (***error in substantia atau error in qualification***), sehingga gugatan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi konstruksi yuridis yang benar ;

4. Bahwa gugatan Penggugat **Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak jelas):**

Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak disusun secara jelas, cermat dan terperinci karena tidak menguraikan secara kongkret dan spesifik perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat II, bahkan di dalam dalil-dalil Positanya banyak sekali **kesalahan dan kekeliruan** dalam membuat posita gugatannya, diantaranya yaitu:

a) Posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa '*telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak Tergugat II yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II*, hal tersebut sangatlah janggal dan salah karena sebagaimana disebutkan dalam gugatannya bahwa TURUT TERGUGAT II adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO. Bagaimana mungkin suatu perjanjian jual beli dilakukan di hadapan pihak Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN..??

b) Posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak Tergugat II dengan akta no.50 tanggal 29 September 2017 yaitu atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, cluster Monroe Grove type Alstoria no. 09 Sidoarjo dengan harga pembelian sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), **harga tersebut SALAH** karena harga yang sebenarnya dan tertulis dalam akta

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN Sda



PPJB no. 50 adalah Rp2.430.000.000,00 ( dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

c) Posita point 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa telah membayar uang muka pada pihak Tergugat II sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), hal tersebut SALAH karena uang muka yang dibayarkan oleh Penggugat pada Tergugat II adalah sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran atau pelunasannya melalui Kredit Pemilikan Rumah/KPR PT.Bank Mandiri cabang Sidoarjo sejumlah Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah).

d) Posita point 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa “ telah mengadakan Perjanjian Kredit nomor: 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa nomor: 52 tanggal 29 September 2017 dengan TERGUGAT I yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II”, hal tersebut sangatlah janggal karena sebagaimana disebutkan dalam gugatannya bahwa TURUT TERGUGAT II adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO. Bagaimana mungkin suatu Perjanjian dilakukan dihadapan pihak Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN..??

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*Error In Substantia*), yang mana dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak sesuai fakta sebenarnya dan terkesan gugatan dibuat asal jadi saja yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan patut diduga untuk menghambat atau sengaja tidak akan melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat II, atas pembelian tanah dan bangunan (rumah) yang telah dihuni selama ini oleh pihak Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA/ N.O (Niet Onvankelijk Verklaand)**.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



2. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada posita gugatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar adanya, yaitu antara pihak Penggugat dengan Tergugat II telah melakukan transaksi Jual Beli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, cluster Monroe Grove Type Alstoria No.09, Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa atas adanya transaksi yang tersebutkan dalam point 2 di atas kemudian dituangkan dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/ PPJB No. 50, tanggal 29 September 2017 dibuat oleh Notaris Fatimah S.H/Turut Tergugat I yang beralamat kantor di Jl.Untung Suropati no. 23 Sidoarjo;
4. Bahwa sebelumnya perlu diketahui oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*, Tergugat II adalah perusahaan (PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) yang berbisnis dalam bidang property/perumahan (Developer/Pengembang) dan di dalam proses penjualan perumahannya apabila ada konsumen yang berminat melakukan pembelian secara kredit maka akan diarahkan untuk mengajukan pembelian kredit melalui Bank, dan sejak tahun 2011 pihak Tergugat II telah bekerjasama dengan pihak Tergugat I/ Bank Mandiri cabang Sidoarjo untuk konsumen yang akan melakukan proses pembelian secara kredit atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah ), adapun kerjasama tersebut telah dituangkan dalam **Akta Nomor: 02 Perjanjian Kerjasama Dengan Pemberian Jaminan Nomor: CSF.CLN/114/PKS-DEV/2011, tertanggal 02-11-2011;**
5. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Nomor: 02 Perjanjian Kerjasama dengan Pemberian Jaminan Nomor : CSF.CLN/114/PKS-DEV/2011, tertanggal 02-11-2011, ada beberapa klausula yang menjelaskan sebagai berikut:
  - a) **Pasal 1.5** halaman 6 menerangkan **DEBITUR** adalah:

“Konsumen perorangan yang membeli tanah berikut bangunan, untuk dimiliki sendiri atau dimiliki suami/isteri dari konsumen yang bersangkutan yang berada dilokasi proyek dari PENGEMBANG (PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA/Tergugat II) dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah MANDIRI KPR”.
  - b) **Pasal 5.1.6** halaman 29, klausulnya menyebutkan sebagai berikut:

“Selama sertifikat atas nama Debitur, Sertifikat Hak Tanggungan, IMB dan BAST Bangunan belum diserahkan kepada Bank serta bangunan belum selesai, maka apabila Debitur melakukan kelalaian berdasarkan perjanjian kredit termasuk dalam melakukan kelalaian pembayaran angsuran untuk pengembalian fasilitas kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Bank mengirimkan surat peringatan kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tindasan kepada PENGEMBANG, kemudian sampai dengan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan ketiga, peristiwa kelalaian tersebut belum diperbaiki oleh Debitur, maka PENGEMBANG wajib secara seketika dan sekaligus lunas untuk melunasi seluruh fasilitas kredit Debitur berikut bunga tertunggak, denda keterlambatan dan seluruh biaya-biaya yang timbul atas kelalaian tersebut atau dalam hal diperlukan menurut kepentingan BANK, PENGEMBANG WAJIB MEMBELI KEMBALI TANAH DAN BANGUNAN" .

c) Pasal 5.1.8 halaman 30, klausulnya menyebutkan sebagai berikut:

"Kewajiban PENGEMBANG berdasarkan Pasal 5.15 dan Pasal 5.1.6 Perjanjian wajib ditindaklanjuti dengan penandatanganan AKTA SUBROGASI dengan BANK yang dilegalisasi oleh pejabat notaris selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkannya surat pemberitahuan ketiga dari Bank kepada Direktur yang tindasan-tindasannya juga telah disampaikan kepada PENGEMBANG.....";

6. Bahwa yang mana dalam hal proses transaksi pembelian atau jual beli tanah dan bangunan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II dilakukan secara kredit atau KPR melalui Bank Mandiri kantor cabang Sidoarjo/Tergugat I, namun sebelum pihak Penggugat melakukan akad kredit pembelian tanah dan bangunan dengan pihak Tergugat I terlebih dahulu Pihak Penggugat melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akta PPJB no.50, tertanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Fatimah, S.H. ( Turut Tergugat I);

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) sangatlah mengada-ngada dan tidak masuk akal, yang mengatakan dikarenakan adanya sebagian bangunan yang rusak disebabkan kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II sehingga pihak Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kreditnya kepada pihak Tergugat I.

Hal tersebut sangat tidak benar karena secara prosedur setelah pihak Tergugat II selesai mengerjakan pembangunan rumah tersebut lalu membuat berita acara serah terima pada pihak Penggugat yang mana sebelumnya mempersilahkan dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu oleh pihak Penggugat lalu berita acara serah terima tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan setelah itu diberikan masa garansi selama waktu 3 (tiga) bulan

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak hari dan tanggal Berita Acara ditanda tangani oleh pihak Penggugat.

Adapun adanya sebagian kerusakan bangunan rumah tersebut faktanya terjadi setelah melebihi batas waktu masa garansi yang diberikan oleh pihak Tergugat II dan rumah tersebut telah ditempati/dihuni cukup lama oleh pihak Penggugat beserta keluarganya, dengan demikian kami beranggapan apa yang di dalilkan dalam posita point 7 (tujuh) tersebut hanya **alasan yang di buat-buat** oleh pihak Penggugat dengan maksud **tidak membayar pelunasan angsuran kreditnya kepada pihak Tergugat I**;

8. Bahwa dalam posita gugatan point 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) Penggugat **mendalilkan kebohongan** dengan tujuan seolah-olah mempunyai itikad baik akan melakukan pembayaran angsuran kreditnya, perlu diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa fakta sebenarnya yaitu sebelum terjadi proses Pembelian Kembali/Buy Back Guarantee dan pelaksanaan pembuatan Akta Subrogasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat II dengan Tergugat I, bahwa pihak Penggugat sudah **3 (tiga) kali diberi surat peringatan tertulis** oleh pihak Tergugat I yang mana substansi dari surat tersebut yaitu agar segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kreditnya namun faktanya **tidak ditanggapi sama sekali oleh pihak Penggugat**, adapun bukti surat peringatan tertulis tersebut sebagai berikut:

- a). Surat No MNR.RCR/CTR.JBL.S0806679/2024, tgl 30/08/2024 (**Surat Peringatan Tertulis I**).
- b). Surat No MNR.RCR/CTR.JBL.01012870/2025, tgl 16/01/2025 (**Surat Peringatan Tertulis II**).
- c). Surat No MNR.RCR/CTR.JBL.01012870/2025, tgl 24/01/2025 (**Surat Peringatan Tertulis III**).

9. Bahwa dengan tidak direspon atau tidak adanya tanggapan positif/itikad baik dari pihak Penggugat dengan adanya surat peringatan tertulis yang sebagaimana tersebutkan dalam point 8 (delapan) di atas, maka antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II mengambil tindakan yang sebagaimana telah diperjanjikan kedua belah pihak, yaitu apabila pihak konsumen/debitur (Penggugat) yang direferensikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melakukan gagal bayar atau menunggak angsuran kreditnya sehingga menjadi kredit bermasalah maka pihak Tergugat II diwajibkan melakukan Pembelian Kembali/Buy Back Guarantee yang kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan Akta Subrogasi antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II (**Perjanjian Kerjasama antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II yang**

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



*sebagaimana telah dijelaskan dalam point 5 (lima) sub. b dan c di atas)* dan tentunya perihal akan adanya proses Buy Back Guarantee serta pembuatan Akta Subrogasi telah disampaikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada pihak Penggugat sebelum melakukan Perjanjian Kredit pembelian rumah tersebut dengan pihak Tergugat I;

10. Bahwa alasan adanya kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) dan point 11 (sebelas) halaman 4 (empat) hal tersebut **hanya mengada-ngada atau mencari alasan-alasan saja** karena faktanya pihak Penggugat sebetulnya sudah tahu akan adanya proses Buy Back Guarantee dan Akta Subrogasi selain itu perlu diketahui juga bahwa pihak Penggugat sama sekali belum membayar untuk biaya-biaya proses balik nama dll, sehingga pihak Tergugat II belum bisa memproses untuk balik nama tanah tersebut, dan apabila Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil justru sebaliknya yang rugi secara materi adalah pihak Para Tergugat karena pihak Penggugat telah menempati rumah tersebut cukup lama namun kekurangan pembayaran angsuran kredit rumah tersebut tidak mau dilanjutkan atau dilunasi yang sebagaimana mestinya wajib dilaksanakan oleh pihak Penggugat ;
11. Bahwa dalil posita Penggugat pada poin 13 (tiga belas) sub. a & b halaman 4 (empat) yang menyatakan Tergugat II melakukan tindakan Wanprestasi adalah **TIDAK BENAR**, karena fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - a). Akta jual beli belum bisa di proses oleh pihak Tergugat II karena pihak Penggugat sama sekali belum membayar biaya-biaya yang timbul untuk proses Akta Jual Beli maupun balik nama, bahkan fakta lainnya terbukti pihak Penggugat tidak bisa melanjutkan pelunasan pembayaran angsuran kredit pembelian rumah tersebut sehingga dikategorikan **“kredit bermasalah”** yang pada akhirnya berdampak pada pihak Tergugat II diwajibkan untuk melakukan proses Pembelian Kembali/Buy Back Guarantee kepada pihak Tergugat I. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Tergugat II karena harus membayar uang sejumlah **Rp1.718.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)** kepada pihak Tergugat I dan jumlah kerugian tersebut belum termasuk biaya akta dan biaya-biaya lainnya.
  - b). Dalam PPJB nomor: 50 tanggal 29 September 2017 sangat jelas **tidak ada klausul yang menyebutkan maupun melarang** apabila rumah telah dibangun dan diserahkan terimakan kepada Penggugat maka proses Buy Back Guarantee tidak bisa dilakukan oleh pihak Tergugat II.

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





12. Bahwa Penggugat telah diberikan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) oleh Tergugat I dikarenakan adanya atau berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat II/PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA (Pengembang/Developer) dengan Tergugat I/PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah menandatangani Perjanjian atau Kesepakatan sebagai berikut:

1) Akta Perjanjian Kerjasama Dengan Pemberian Jaminan antara Tergugat I/ PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Tergugat II/PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA, Nomor: CFS.CLN/114/PKS-DEV/2011, Nomor: 02, tanggal 02-11-2011 yang dibuat di hadapan Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat I.

2) Akta Perjanjian Pengelolaan Mandiri Giro Escrow antara Tergugat I/ PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Tergugat II/PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA, Nomor: CFS.CLN/114/PKS-DEV/2011, Nomor: 03, tanggal 02-11-2011 yang dibuat di hadapan Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat I.

Namun faktanya setelah Penggugat diberikan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah/KPR tersebut malah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kreditnya atau menunggak hingga oleh Tergugat I dikategorikan **KREDIT BERMASALAH**, jika demikian halnya siapakah yang telah melakukan tindakan Wanprestasi...??

13. Bahwa telah terjadinya gagal bayar pelunasan pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR ) atau telah terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat I, dan selanjutnya setelah dilakukan proses Buy Back Guarantee dan pembuatan Akta Subrogasi antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II maka pihak Tergugat II **menggantikan kedudukan Tergugat I/PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk sebagai Kreditur, sehingga terkait kewajiban dan hak-hak yang semula ada di Tergugat I telah beralih pada Tergugat II** dengan demikian pihak Penggugat **mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pembayaran** atas rumah yang telah dibeli dan ditempati tersebut kepada pihak Tergugat II;

14. Bahwa dengan demikian secara posisi dan konstruksi hukum keperdataan bukan Tergugat yang telah melakukan tindakan Wanprestasi namun justru pihak Penggugat yang sampai saat ini sama sekali tidak ada itikad baik untuk segera melunasi pembayaran pembelian rumah tersebut dan/atau mengosongkan rumah apabila sudah tidak bisa melunasi pembayarannya, yang notabene surat kepemilikan rumah atau SHGB No. 03647 tertanggal 04 Januari 2018 tersebut masih atas nama pihak Tergugat II;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



15. Bahwa fakta hukum lainnya pihak Tergugat II telah melayangkan surat Nomor: 001/BOD/MMS-LGL-LC/OUT-ADA/VI/2025, tertanggal 04 Juni 2025, Perihal: *"Pemberitahuan Pelaksanaan Subrogasi dan Penyelesaian Pembayaran/Pelunasan "*, namun surat tersebut tidak ditanggapi atau tidak direspon dengan baik oleh pihak Penggugat dan akhirnya pihak Tergugat II melayangkan **SOMASI** sebanyak **3 ( tiga ) kali surat Somasi**, yaitu:
- a) Somasi ke 1, Nomor: 001/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tgl 03 Juli 2025
  - b) Somasi ke 2, Nomor: 002/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tgl 11 Juli 2025
  - c) Somasi ke 3, Nomor: 003/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tgl 21 Juli 2025 ;
16. Bahwa kemudian pihak Penggugat memberikan surat tertanggal 29 Agustus 2025 kepada pihak Tergugat II yang isi substansi dari surat tersebut akan menyelesaikan atau memberikan solusi penyelesaian permasalahan **atas pelunasan tanggungan kepada pihak Tergugat II**, yaitu dengan cara mengalihkan obyek rumah tersebut kepada pihak lain (take over kredit) yang mana penyelesaiannya melalui fasilitas KPR dari Bank Panin namun selanjutnya pengajuan pada Bank Panin tersebut tidak di ACC/tidak disetujui;
17. Bahwa dengan adanya surat yang dibuat dan tanda tangani oleh pihak Penggugat tersebut diatas point 15 (lima belas) maka secara tidak langsung **Penggugat telah mengakui mempunyai tanggungan pelunasan pembayaran atas rumah tersebut kepada pihak Tergugat II;**
18. Bahwa kemudian pihak perwakilan/Staff Legal dari pihak Tergugat II melakukan pertemuan dengan pihak suami Penggugat (*mewakili pihak Penggugat*) yang pada akhirnya dalam pertemuan tersebut adanya suatu kesepakatan atau pengakuan dan kemudian dituangkan dengan membuat **SURAT PERNYATAAN & KUASA** tertanggal 15-11-2025 yang ditandatangani oleh Sdr.Rhino Hartono selaku suami Penggugat yang mana pembuatan dan penandatanganan surat tersebut sepengetahuan pihak Penggugat (Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.).

**Adapun substansi dari Surat Pernyataan & Kuasa tersebut adalah sbb:**

- 1) Sdr.Rhino Hartono selaku suami Penggugat dan bertindak untuk dan atas nama isteri/Penggugat bersedia melakukan pembayaran atau pelunasan kepada pihak Tergugat II atas pembelian unit rumah yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe No. 09, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar **Rp1.935.360.323 ( Satu miliar Sembilan ratus Tiga puluh lima juta Tiga ratus Enam puluh**

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



- ribu Tiga ratus Dua puluh Tiga rupiah )** dan juga berjanji melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli dan Balik Nama dll.
- 2) Apabila sebagaimana janji yang telah dinyatakan dalam point 1 (satu) di atas tidak dilaksanakan/dipenuhi maka bersedia dan secara sukarela untuk mengosongkan dan menyerahkan unit rumah yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe No. 09, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo kepada pihak PENGUGAT yang merupakan pemilik sah dan menyerahkan paling lambat tanggal 01 Januari 2026 tanpa ada pengembalian dana dan/atau ganti rugi kepada pihak TERGUGAT II.
- 3) Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam point 1 dan 2 tidak melaksanakan pembayaran dan pengosongan atau keluar dari rumah tersebut maka pihak Penggugat bersedia di proses secara hukum.
- 4) Apabila terjadi pengosongan Penggugat menjamin pihak keluarga yang tinggal di rumah tersebut tidak akan keberatan dan proses akan berjalan lancar.
- 5) Bersama surat pernyataan tersebut pihak Penggugat memberikan Hak Kuasa dan Substitusi kepada pihak Tergugat II selaku pemilik atas tanah dan bangunan di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe No. 09, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengosongan serta mengeluarkan semua barang yang ada di dalamnya.
19. Bahwa apa yang telah di uraikan atau disampaikan dalam jawaban di point 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) diatas sudah sangat terang benderang pihak Penggugat mengakui adanya tanggungan untuk pelunasan pembayaran yang belum terbayarkan kepada pihak Tergugat II dan selain itu bersedia melakukan pengosongan dan menyerahkan rumah paling lambat tanggal 01 Januari 2026, namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan oleh pihak Penggugat bahkan saat ini melakukan gugatan wanprestasi kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian kami berpendapat gugatan wanprestasi dari Penggugat tersebut hanya **bermaksud untuk tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran dan/atau menunda pembayaran dengan waktu yang tidak pasti;**
20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita point 16 (enam belas) halaman 5 (lima) **sangatlah tidak masuk akal**, karena faktanya yang mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil adalah pihak Para Tergugat dikarenakan pihak **Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran atas rumah yang telah ditempati saat ini**, oleh karenanya bisa disimpulkan secara hukum keperdataan yang telah melakukan perbuatan

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



Wanprestasi adalah pihak Penggugat dengan demikian kiranya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak apa yang telah didalilkan Penggugat dalam posita point 16 (enam belas) tersebut;

21. Bahwa kami berpendapat dengan sikap dari Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran dan/atau melakukan pengosongan rumah yang selama ini di huni cukup lama dan nota bene Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB rumah tersebut masih nama Tergugat II, dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut sudah bisa **dikategorikan melakukan perbuatan Wanprestasi yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1243 KUHPdata;**

22. Bahwa menurut Prof.Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- 2) Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- dan
- 4) Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPdata dan apa yang di terangkan oleh Prof.subekti tersebut diatas maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa pihak **Penggugat sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi;**

Bahwa dengan adanya permintaan dari pihak Penggugat yaitu agar pihak Tergugat I dan Tergugat II membayar uang Dwangsom **sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada**, oleh karenanya sudah sepatutnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolaknya;

23. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka gugatan dari Penggugat sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak punya itikad baik dalam pelunasan pembayaran atas rumah atau tanah dan bangunan yang telah dihuninya.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat II ;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O ( Niet Onvankelijk Verklaand )**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau N.O (*niet ovenkelijk verklaard*);
3. Menyatakan ganti kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan imateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa pengenaan dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hendak dilakukan oleh pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 3647 dan surat ukur nomor: 02375/Sumput/2017 tanggal 04 Januari 2018, seluas 185 m2 atas nama Tergugat II yang sebagaimana dimuat dalam petitum gugatan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

#### **SUBSIDIAIR:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara Perdata No. 408/Pdt.G/2025/PN.Sda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **Gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error in persona*)**

Bahwa setelah mencermati isi posita gugatan perkara *a quo* menunjukkan bahwa inti permasalahan yang terjadi berdasarkan uraian surat gugatan adalah berkaitan dengan *buyback guarantee*/Subrogasi. Sehingga dengan demikian tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Terlebih lagi Penggugat juga tidak

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



menjelaskan kerugian-kerugian yang secara nyata ditimbulkan baik dalam bentuk materiil dan/atau immateriil sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat II. Sehingga Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* telah salah menarik pihak karena dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Turut Tergugat II.

Demikian maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak memenuhi syarat formal mengajukan gugatan karena *Error In Persona*, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk kemudian menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Turut Tergugat II, Hak Guna Bangunan Nomor 3647/Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, NIB 12100824.04131, Surat Ukur No. 02375/Sumput/2017 Tanggal 4/01/2018 Luas 185 M2, saat ini pemegang hak tercatat atas nama Perseroan Terbatas Mutiara Masyhur Sejahtera.
3. Bahwa berkaitan dengan Akta-Akta yang disebutkan oleh Penggugat antara lain:
  - a. Akta No. 50 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 September 2017;
  - b. Akta No. 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017;
  - c. Akta Subrogasi No. 01 Tanggal 2 Januari 2025;dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat II tidak pernah membuat akta-akta tersebut dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Penggugat telah salah dalam memposisikan kedudukan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berkaitan dengan Petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan batal dan tidak sah Akta Subrogasi No. 01 Tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II, maka perlu kami tegaskan kembali

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





bahwa TURUT TERGUGAT II tidak pernah dan tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik tersebut.

5. Bahwa berkaitan dengan pencatatan Sita maka mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.
6. Bahwa sehubungan dengan tidak ada petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat II maka terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat II mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error in persona*).
3. Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sepanjang yang ditujukan kepada Turut Tergugat II.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3515082701092700, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3647, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



4. Fotokopi Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Fatimah,SH tertanggal 29 September 2017 dengan Nomer Akta: 51, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dihadapan Notaris Fatimah,SH tertanggal 29 September 2017 dengan Nomer Akta: 52, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris Fatimah, S.H. tertanggal 29 September 2017 dengan Nomer Akta: 51, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Buy Back Guarantee No: 008/LGL/MMS/OUT/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 dari PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Subrogasi dan Penyelesaian Pembayaran/Pelunasan No: 001/BOD/MMS-LGL-LC/OUT-ADA/VI/2025 tertanggal 4 Juni 2025 dari PT.MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 141010129331 atas nama ARIESCA DWI APTASARI periode 29 september 2017 sampai dengan 1 Agustus 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Konfirmasi Harga Jual tertanggal 2 September 2025, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli kecuali bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-10 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri KPR No.R08.SDO/0071/KPR/2017 tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) No. MNR.RCR/CTR.JBL.S0806679/2024 pada tanggal 30 Agustus 2025, diberi tanda bukti TI-2;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



3. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) No. MNR.RCR/CTR.JBL.0102870/2025 pada tanggal 16 Januari 2025, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) No. MNR.RCR/CTR.JBL.0104878/2025 pada tanggal 24 Januari 2025, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No. MNR.RCR/RAM.VIII.0306351/2025 pada tanggal 24 Maret 2025, diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama No.CSF.CLN/114/PKS-DEV/2011 tanggal 02 November 2011 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat, diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Buyback No.R08.Ar.SGK/CLN.3059/2025 tanggal 8 April 2025, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopy Surat dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera No. 040/FIN/MMS/OUT/IV/2025 perihal Permohonan Penghapusan Denda, Bunga Berjalan Buyback, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopy Surat No. MNR.RCR/RAM.VIII.0401592/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara, diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotocopy Surat No. MNR.RCR/RAM.VIII.0401578/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Buyback KPR Debitur an.Ariesca Dwi Aptasari, diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotocopy Surat No. 053/FIN/MMS/OUT/V/2025 perihal Pemberitahuan Jangka Waktu Penyelesaian Buyback, diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotocopy Akte Subrogasi No.01 tanggal 02 Juni 2025 yang dibuat secara notarial oleh Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat, diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotocopy Surat No. SAM.RCR/RAM.VIII.0600372/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Buyback Guarantee an. Ariesca Dwi Aptasari oleh PT.Mutiara Masyhur Sejahtera, diberi bukti TI-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli kecuali bukti surat TI-1, TI-6, TI-7, TI-8, TI-11 fotokopi dari fotokopi;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mutiara Masyhur Sejahtera, Nomor: 135, tanggal 31 Januari 2005, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Data Perseroan, Nomor: 08, tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi KTP No NIK 3175070805760004 an. MELKY ALIANDRI, S.T., diberi tanda bukti TII-3 ;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rumah, tanggal 5 Juli 2016, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi Akta No.50 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi Akta No.51 Perjanjian Kredit, diberi tanda bukti TII-6;
7. Fotokopi Akta No. 02 Perjanjian Kerjasama dengan Pemberian Jaminan No: CSF.CLN/114/PKS-DEV/2011, tertanggal 02-11-2011, diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotokopi Surat No. MNR.RCR/CTR.JBL.S0806679/2024, tanggal 30/8/2024 (Surat Peringatan Tertulis I), diberi tanda bukti TII-8;
9. Fotokopi Surat No. MNR.RCR/CTR.JBL.01012870/2025, tanggal 16/01/2025 (Surat Peringatan Tertulis II), diberi tanda bukti TII-9;
10. Fotokopi Surat No. MNR.RCR/CTR.JBL.0104878/2025, tanggal 24/01/2025 (Surat Peringatan Tertulis III), diberi tanda bukti TII-10;
- 11.Fotokopi Akta Subrogasi antara T-I dengan T-II, diberi tanda bukti TII-11;
- 12.Fotokopi Surat No: 001/BOD/MMS-LGL-LC/OUT-ADA/VI/2025, tertanggal 04 Juni 2025, diberi tanda bukti TII-12;
- 13.Fotokopi Somasi ke 1 Nomor: 001/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tanggal 03 Juni 2025, diberi tanda bukti TII-13;
- 14.Fotokopi Somasi ke 2, Nomor: 002/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tanggal 11 Juli 2025, diberi tanda bukti TII-14;
- 15.Fotokopi Somasi ke 3, Nomor: 003/BOD/MMS/LGL-LC/OUT-ADA/VII/2025, tanggal 21 Juli 2025, diberi tanda bukti TII-15;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Solusi Penyelesaian masalah dari Penggugat atas pelunasan tunggakan pembayaran kepada TII, diberi tanda bukti TII-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh Suami Penggugat, diberi tanda bukti TII-17;
18. Fotokopi SHGB No: 3647 dan surat ukur No : 02375/Sumput/2017 tanggal 04 Januari 2018, seluas 185 m2 atas nama TII, diberi tanda bukti TII-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan akan pelaksanaan Buy Back Guarantee tertanggal 24-04-2025, diberi tanda bukti TII-19;
20. Fotokopi Surat MNR.RCR/RAM.VIII.0401578/2025, tanggal 15 April 2025 perihal Buyback KPR Debitur an.Ariesca Dwi Aptasari/No.Rekening 1410101280311, diberi tanda bukti TII-20;
21. Fotokopi Domestic Transfer dari Tergugat II ke Tergugat I untuk pembayaran Buyback debitur an Ariesca Dwi Aptasari sejumlah Rp1.718.030.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TII-3, TII-4, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-19, TII-20 dan TII-21 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rodeo Sudewo Pranoto Mihadjo, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Mutiara Masyhur Sejahtera awal 2025, sekitar 1 tahun lebih jadi saksi tahu mengikuti perkembangan permasalahan dengan user;
  - Bahwa permasalahan ini sudah dari tahun 2024 dimana kewajiban Pembeli belum selesai;
  - Bahwa nilai di perjanjian sebesar Rp2.430.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya di dalam gugatan nilainya sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian di Replik disebut nilainya Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan di PPJB nilainya sebesar Rp2.430.000.000,00 (dua milyar

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



empat ratus tiga puluh juta rupiah) jadi yang benar adalah nilai yang sesuai dengan PPJB;

- Bahwa kerjasama dalam fasilitas kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2011;
- Bahwa di dalam kerjasama dengan Bank Mandiri ada klausul terkait Buyback, developer ini bisa kerjasama dengan Bank Mandiri terkait rumah indent. Itu harus didasari perjanjian kerjasama dimana di antara para pihak sepakat, salah satunya terkait jaminan-jaminan atau kewajiban dari developer apabila segala kewajiban developer ini belum terpenuhi. Jadi Bank tidak serta merta melakukan pembiayaan KPR pada user Developer tadi, harus adanya jaminan-jaminan;
- Bahwa penyelesaian balik nama sertifikat itu paling lama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan AJB dan penyelesaian IMB dan BAST;
- Bahwa dalam kasus ini belum ada penandatanganan AJB namun BAST sudah selesai dan Penggugat belum membayar pajak BPHTB;
- Bahwa Tergugat II melakukan buyback karena kewajiban ini belum dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana Pasal 5 ayat 5.1.6 Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sudah dilakukan buyback, Penggugat sudah wanprestasi maka harus dilakukan Buyback;
- Bahwa Tergugat II harus menginfokan kepada user KPR apabila menunda menunda pembayaran akan ditake over ke Developer, semua tertuang dalam syarat-syarat umum kredit yang sudah ditandatangani Penggugat dan suaminya;
- Bahwa sesuai Bukti TI-1 ada tandatangan Penggugat yang mengetahui apabila kredit macet bisa dilakukan subrogasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerusakan setelah melewati masa garansi penyerahan BAST 3 (tiga) bulan;
- Bahwa BAST dilakukan bulan Juli 2018;
- Bahwa ada komplain dari Pembeli tahun 2025;
- Bahwa terkait adanya tunggakan, sebelumnya sudah disurati pertama oleh Bank Mandiri di tahun 2024;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa buyback dilaksanakan bulan Mei 2025 dimana Developer melunasi sisa hutang pembeli sekitar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 Tergugat II sudah transfer ke Bank Mandiri kemudian saksi selaku tim dari Tergugat II koordinasi ke Pembeli terkait pelunasannya, kemudian dari Penggugat memberi solusi atas hutang yang harus dia bayar kepada Tergugat II dengan mencari pembeli;
- Bahwa ada calon pembeli bernama Sandi Jonathan yang akan membeli rumah sengketa dengan menggunakan KPR Panin namun dalam proses pengajuannya ternyata ditolak oleh Bank Panin sehingga pembayaran yang seharusnya dari KPR untuk mengembalikan buyback akhirnya tidak jadi.
- Bahwa kemudian dari pihak Tergugat II mengundang Penggugat dalam hal ini diwakili oleh suaminya untuk menanyakan kapan bisa dibayar terkait buyback, akhirnya disepakati tanggal 15 Nopember 2025 akan mengembalikan uang semuanya ke Tergugat II kurang lebih Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Desember 2025. Dan di surat pernyataan itu disebutkan apabila si Pembeli yang diwakili oleh suaminya itu tidak mengembalikan pada tanggal 20 Desember 2025 maka Penggugat yang diwakili oleh suaminya akan keluar dan mengembalikan rumah itu kepada Tergugat II;
- Bahwa seharusnya Penggugat keluar rumah tanggal 1 Januari 2026 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat;
- Bahwa untuk kepemilikan rumah masih atas nama Tergugat II karena dari Penggugat selaku pembeli belum melakukan pembayaran pajak dimana itu kewajiban Pembeli;
- Bahwa kondisi rumah saat ini saksi tidak tahu karena masih dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tunggakan karena ini sedang KPR jadi hubungannya dengan Bank Mandiri karena saksi di pihak developer hanya menjalankan sesuai perjanjian, mengenai jumlah nominal saksi tahu dari surat perjanjian;
- Bahwa pengajuan KPR oleh Penggugat diketahui suami Penggugat;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/RN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa soal pengosongan seharusnya Penggugat tahu meskipun tidak ada tandatangan Penggugat;
- Bahwa surat yang dikirim Bank Mandiri kepada Penggugat ada 3 (tiga) kali dan Tergugat II hanya mendapatkan tembusannya saja;
- Bahwa dari pihak developer tetap mengingatkan Penggugat terkait kurang bayar untuk segera melakukan pembayaran dan jangan sampai terjadi buyback;
- Bahwa BAST sudah ada dan dikuasai Penggugat;
- Bahwa Tergugat II harus tanggungjawab buyback kemudian dilakukan subrogasi baru kemudian pembeli dipanggil secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu soal surat somasi I sampai somasi III (sesuai surat TII-13, TII-14 dan TII-15) karena saksi yang membuatnya;
- Bahwa isi somasi sehubungan belum diselesaikannya pembayaran/ pelunasan kepada Tergugat II atas segala utang dan biaya-biaya lain dan dalam surat disampaikan kepada Penggugat untuk segera mengosongkan unit rumah dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak tanggal surat ini dibuat;
- Bahwa ada pernyataan dari suami Penggugat untuk mengembalikan total pada tanggal 20 Desember 2025;
- Bahwa pemberitahuan rumah rusak di bulan Pebruari 2025 sedangkan macet ada surat dari Bank Mandiri sejak Agustus 2024;
- Bahwa kita melakukan buyback apabila user menunggak dan pihak Bank Mandiri kirim surat ke Developer dengan didasari 3 (tiga) kewajiban yang harus dilengkapi, yang pertama terkait penyelesaian sertifikat dikasih waktu 6 (enam) bulan sejak AJB dilakukan, yang kedua penyelesaian IMB dan yang ketiga penyelesaian rumah dan BAST, apabila tidak bisa menyelesaikan harus di buyback;
- Bahwa perjanjian jual beli belum AJB karena dari pihak pembeli belum melakukan pembayaran pajak dan belum melakukan pembayaran pelunasan angsuran sesuai dengan jadwal Bank Mandiri dikarenakan usert terlambat;
- Bahwa saksi selaku legal hukum pada Developer Tergugat II;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Nuril Farida** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja sejak agustus 2021 di bagian keuangan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan terkait jual rumah dengan PT;
- Bahwa permasalahan terjadi sekitar April 2025, saksi mendapatkan surat dari Bank Mandiri, sebenarnya untuk buyback karena wanprestasi user kami atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya karena bukan bagian kami;
- Bahwa Tergugat II sudah melakukan kewajiban pembayaran di bulan Mei;
- Bahwa nilainya sebesar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2025;
- Bahwa setelah proses pembayaran buyback, saksi tidak tahu apakah Tergugat II sudah melakukan penagihan kepada Penggugat karena bukan ranah saksi tetapi setahu saksi sudah ada surat kesanggupan dari Kuasa Penggugat akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 dan sampai sekarang belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar sebesar Rp1.935.360.323,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan kesanggupan bayarnya di tanggal 15 Nopember 2025;
- Bahwa berdasarkan surat seharusnya tanggal 1 Januari 2026 sudah dikosongkan;
- Bahwa rumah masih atas nama Perusahaan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pembayaran cicilan setiap bulan karena bukan ranah kami, ranah Bank Mandiri;
- Bahwa Developer dapat surat tembusan dari Bank Mandiri terkait surat peringatan pertama pada tanggal 20 agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah cicilan Penggugat yang sudah masuk ke Bank Mandiri;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.3da

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu perihal bukti P-9 terkait rekening koran karena merupakan privasi, yang saksi tahu terkait gagal bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu detilnya ada perbedaan nilai nominal buyback yang harus dibayar Penggugat sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) sedangkan pembayaran buyback oleh Tergugat II hanya sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu nilai Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) merupakan kesanggupan pembayaran dari surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh suami Penggugat (bukti TII-17);
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan dan kuasa dibuat oleh suami Penggugat, karena saksi hanya bagian keuangan;
- Bahwa nilai pembayaran buyback sebesar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dibulatkan nilainya;
- Bahwa ada bukti transfernya;
- Bahwa jumlah tagihan Tergugat II ke Penggugat setelah terjadi subrogasi sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat setelah adanya subrogasi belum ada sama sekali melakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran buyback oleh Tergugat II ke Bank Mandiri sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke bagian Legal setiap bulannya namun belum ada pembayaran buyback oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Legal Perusahaan sudah mengundang Penggugat untuk negosiasi terkait surat pernyataan namun sampai sekarang Penggugat belum melakukan pembayaran;
- Bahwa rumah dikosongkan seharusnya per 1 Januari 2026 namun sampai sekarang belum dikosongkan;
- Bahwa sepanjang saksi bekerja di Tergugat II, cuma user Penggugat ini yang dilakukan buyback dan sampai sekarang rumah belum bisa dijual kembali meskipun Perusahaan telah mengeluarkan uang banyak untuk buyback ke Bank Mandiri;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.3647/Desa Sumput, Kec.Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana **obyek sengketa** adalah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana Cluster Monroe Grove Type Alstoria No 09 Sidoarjo berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 3467 dan Surat Ukur Nomor 02375/Sumput/2017 seluas 185 m2 atas nama Tergugat II, yang kemudian di dapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 April 2026;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 25 Mei 2026 sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Mei 2026 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 11 Desember 2025, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali ;
2. Bahwa penggugat **tidak mempunyai legal standing yang kuat** dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai developer/pengembang perumahan, justu sebaliknya bahwa pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu menunggak pembayaran kredit dan /atau tidak mau melunasi kekurangan pembayaran rumah yang telah ditempati saat ini, yang notabene kepemilikan atau SHGB tanah tersebut masih nama/milik pihak Tergugat II ;
3. Bahwa gugatan Penggugat **Error In Substantia ( gugatan salah dasar hukum ) :**

Apabila gugatan dicermati secara cermat dan menyeluruh, substansi gugatan Penggugat pada hakikatnya bukanlah sengketa mengenai adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yang sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya, dikarenakan faktanya pihak Tergugat II sebagai Developer/Pengembang telah memenuhi semua kewajibannya yaitu dengan membangun rumah sebagaimana yang telah di pesan oleh pihak Penggugat, bahkan telah dilakukan Berita Acara Serah Terima rumah atau tanah dan bangunan tersebut yang saat ini sudah cukup lama dihuni oleh pihak Penggugat.

Dengan adanya kekeliruan Penggugat dalam mengkualifikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan Wanprestasi maka merupakan kesalahan yang mendasar dalam penentuan dasar hukum (***error in substantia atau error in qualification***), sehingga gugatan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi konstruksi yuridis yang benar ;

4. Bahwa gugatan Penggugat **Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak jelas)** :

Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak disusun secara jelas, cermat dan terperinci karena tidak menguraikan secara kongkret dan spesifik perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat II, bahkan di dalam dalil-dalil Positanya banyak sekali **kesalahan dan kekeliruan** dalam membuat posita gugatannya, diantaranya yaitu :

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PM Sda





- a) Posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa *‘telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak Tergugat II yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II ‘*, hal tersebut sangatlah janggal dan salah karena sebagaimana disebutkan dalam gugatannya bahwa TURUT TERGUGAT II adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO. Bagaimana mungkin suatu perjanjian jual beli dilakukan dihadapan pihak Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN..??
- b) Posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak Tergugat II dengan akta no.50 tanggal 29 September 2017 yaitu atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, cluster Monroe Grove type Alstoria No. 09 Sidoarjo dengan harga pembelian sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), **harga tersebut SALAH** karena harga yang sebenarnya dan tertulis dalam akta PPJB no. 50 adalah Rp. 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- c) Posita point 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa telah membayar uang muka pada pihak Tergugat II sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), **hal tersebut SALAH** karena uang muka yang dibayarkan oleh Penggugat pada Tergugat II adalah sejumlah **Rp. 365.000.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran atau pelunasannya melalui Kredit Pemilikan Rumah/KPR PT.Bank Mandiri cabang Sidoarjo sejumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah).
- e) Posita point 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa *“telah mengadakan Perjanjian Kredit nomor : 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa nomor : 52 tanggal 29 September 2017 dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II ”*, hal tersebut sangatlah janggal karena sebagaimana disebutkan dalam gugatannya bahwa TURUT TERGUGAT II adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO. Bagaimana mungkin suatu Perjanjian dilakukan dihadapan pihak Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN..??

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**) dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (**Error In Substantia**), yang mana dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak sesuai fakta sebenarnya dan terkesan gugatan dibuat asal jadi saja yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2026/PN.Sda



tujuan patut diduga untuk menghambat atau sengaja tidak akan melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat II, atas pembelian tanah dan bangunan (rumah) yang telah dihuni selama ini oleh pihak Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA/N.O (Niet Onvankelijk Verklaand).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 11 Desember 2025, Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error in persona*)**

Bahwa setelah mencermati isi posita gugatan perkara *a quo* menunjukkan bahwa inti permasalahan yang terjadi berdasarkan uraian surat gugatan adalah berkaitan dengan *buyback guarantee*/Subrogasi. Sehingga dengan demikian tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Terlebih lagi Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian-kerugian yang secara nyata ditimbulkan baik dalam bentuk materiil dan/atau immateriil sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat II. Sehingga Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* telah salah menarik pihak karena dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Turut Tergugat II.

Demikian maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak memenuhi syarat formal mengajukan gugatan karena *Error In Persona*, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk kemudian menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, dipandang perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan/keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PM Sda



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi/keberatan tersebut, nantinya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi eksepsi Tergugat II pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat salah dasar hukum (*error in substantia*) karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas, cermat dan terperinci perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II dan dalil eksepsi Tergugat II ada kekeliruan Penggugat dalam mengkualifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi merupakan kesalahan yang mendasar dalam penentuan dasar hukum justru sebaliknya bahwa pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu menunggak pembayaran kredit dan /atau tidak mau melunasi kekurangan pembayaran rumah yang telah ditempati saat ini, yang notabene kepemilikan atau SHGB tanah tersebut masih nama/milik pihak Tergugat II sedangkan materi eksepsi Turut Tergugat II pada pokoknya mengenai gugatan salah pihak (*error in persona*) dimana Penggugat salah menarik pihak karena Turut Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan buyback guarantee/subrogasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tanggal 11 Desember 2025, Majelis Hakim melihat bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Penggugat ini adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pengalihan hutang Penggugat kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat salah dasar hukum (*error in substantia*) dan gugatan salah pihak (*error in persona*) harus dibuktikan dalam pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II mengenai hal ini tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

*[Handwritten signatures]*



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II ditolak, maka selanjutnya oleh Majelis dipertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pengugat dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 50 tanggal 29 September 2017 atas pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe Grove Type Alstoria No 09 Sidoarjo berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 3647 dan Surat Ukur Nomor 02375/Sumpt/2017 seluas 185 m2 atas nama Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan harga pembelian sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran atas jual beli objek sengketa sebesar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) dilakukan melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari Tergugat I dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) angsuran setiap bulannya atau selama 15 (lima belas) tahun sesuai Perjanjian Kredit No 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 52 tanggal 29 September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan telah melakukan proses buyback guarantee dan perjanjian subrogasi kepada Tergugat II, hal mana tidak ada ketentuan tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 52 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, Tergugat I tidak melakukan eksekusi jaminan apabila Penggugat selaku Debitur lalai membayar angsuran dan Tergugat I tidak melakukan proses pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan apabila Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 50 Tertanggal 29 September 2017 dikarenakan Tergugat II tidak melakukan Akta Jual Beli dengan Penggugat atas jual beli objek sengketa dikarenakan objek jual beli sudah terbayar lunas dan Tergugat II tidak lagi bisa melakukan buyback

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PM.Sda

*[Handwritten signatures]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guarantee kepada Tergugat I dikarenakan rumah telah dibangun dan telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, jawaban Tergugat II dan jawaban Turut Tergugat II diperoleh fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah/disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah terjalin hubungan hukum ikatan jual beli yang diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 50 Tertanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Fatimah, SH/Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian Kredit Nomor 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 52 tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Fatimah, S.H./Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat sekitar bulan Desember 2024 sampai bulan Maret 2025 tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran KPR kepada Tergugat I sampai Penggugat dinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat I sejak tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I membantah posita Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi, justru Penggugat yang melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tertanggal 29 September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa dengan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut hingga akhirnya Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan I tanggal 30 Agustus 2024, Surat Peringatan II tanggal 16 Januari 2025 dan Surat Peringatan III tanggal 24 Januari 2025 hingga diterbitkannya Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 24 Maret 2025 kepada Penggugat. Bahwa dengan diterbitkannya surat pernyataan wanprestasi tersebut dan tidak ada itikad baik dari Penggugat maka Tergugat I mengirimkan surat permohonan Buyback kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 02 November 2011;

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II juga membantah posita gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan wanprestasi tidak melakukan Akta Jual Beli dengan Penggugat, oleh karena Akta Jual Beli maupun proses balik nama belum bisa di proses oleh pihak Tergugat II karena pihak Penggugat sama sekali belum membayar biaya-biaya yang timbul untuk proses Akta Jual Beli seperti Pajak Pembeli (BPHTB) maupun pajak lainnya, bahkan fakta lainnya terbukti pihak Penggugat tidak bisa melanjutkan pelunasan pembayaran angsuran kredit pembelian rumah (KPR) tersebut sehingga dikategorikan "kredit bermasalah" yang pada akhirnya berdampak pada pihak Tergugat II diwajibkan untuk melakukan proses Pembelian Kembali/Buy Back Guarantee kepada pihak Tergugat I. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Tergugat II karena harus membayar uang sejumlah Rp1.718.000.000,00 ( Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) kepada pihak Tergugat I dan jumlah kerugian tersebut belum termasuk biaya akta dan biaya-biaya lainnya. Bahwa dalam PPJB nomor: 50 tanggal 29 September 2017 sangat jelas tidak ada klausul yang menyebutkan maupun melarang apabila rumah telah dibangun dan diserahkan kepada Penggugat maka proses Buy Back Guarantee tidak bisa dilakukan oleh pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga membantah posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

- Bahwa berkaitan dengan Akta-Akta yang disebutkan oleh Penggugat antara lain:

- a. Akta No. 50 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 September 2017;
- b. Akta No. 51 tertanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa sebagaimana Akta No. 52 tanggal 29 September 2017;
- c. Akta Subrogasi No. 01 Tanggal 2 Januari 2025;

dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat II tidak pernah membuat akta-akta tersebut dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 Rbg/163 HIR mengatur prinsip dasar pembuktian dalam hukum perdata (dikenal sebagai asas *actori incumbit probatio*) "Barangsiapa yang mengaku/mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian, **Pasal 1243 KUHP**erdata adalah dasar hukum utama untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi (ingkar janji). Pasal ini mengatur bahwa pihak yang dirugikan berhak atas penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, setelah pihak yang melanggar (debitur) dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakannya. tidak dipenuhinya prestasi dan menurut **Subekti** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* (hal. 45), debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

1. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali;
2. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian;
3. Terlambat melaksanakan kewajiban dan
4. Melakukan hal yang dilarang didalam kontrak;

Menimbang, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak ada korelasinya dengan pokok permasalahan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil positanya telah mengadakan Perjanjian Kredit No 51 tertanggal 29 September 2017 (bukti P-4 sama dengan bukti TI-1) dan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa (bukti P-5) dengan Tergugat I melalui pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebesar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Rhino Hartono (suami Penggugat) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kahuripan Nirwana, Cluster Monroe Grove Type Alstoria No 09 Sidoarjo berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 3467 dan Surat Ukur Nomor 02375/Sumptu/2017 seluas 185 m2 atas nama Tergugat II (bukti P-3 sama dengan bukti TII-18 dan bukti TTII-1)

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga jual tanah dan bangunan sebesar Rp2.430.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 50 tanggal 29 September 2017 (bukti P-6 sama dengan bukti TII-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sama dengan bukti TII-5 di dalam PPJB pasal 13.1.1 mengenai Klausul Akta Jual Beli disebutkan apabila: penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan apabila Pembeli telah membayar lunas seluruh harga jual tanah berikut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), denda-denda dan biaya lainnya dan dalam Pasal 13.1.2 Developer telah melakukan pembangunan mencapai 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rodeo Sudewo Pranoto Mihadjo, S.H., M.M., pada pokoknya menerangkan Penggugat sudah menempati rumah saat BAST Bangunan sejak Juli 2018, Penggugat belum melakukan kewajiban pembayaran BPHTB (Pajak Pembeli) dan pajak lainnya sehingga PPJB belum beralih menjadi Akta Jual Beli dan Balik Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi di atas sangat jelas apabila faktanya Penggugat sendiri yang telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran pajak pembeli (BPHTB) Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta biaya lainnya kepada Tergugat II sehingga proses penandatanganan Akta Jual Beli belum dapat dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa rekening koran bahwa Penggugat telah membayar angsuran KPR sejak September 2017 namun Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sejak Desember 2024 sampai Maret 2025 dihubungkan dengan bukti Surat Peringatan I tanggal 30 Agustus 2025 (bukti TI-2), Surat Peringatan II tanggal 16 Januari 2025 (bukti TI-3), Surat Peringatan III tanggal 24 Januari 2025 (bukti TI-4) kemudian dikeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 24 Maret 2025 (bukti TI-5) diperoleh fakta apabila Penggugat sudah dinyatakan wanprestasi sejak tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada itikad baik Penggugat membayar angsuran KPR kepada Tergugat I maka Tergugat I mengajukan permohonan buyback guarantee kepada Tergugat II sesuai bukti TI-7 yaitu Surat Permintaan Buyback No. R08.Ar.SGK/CLN.3059/2025 tanggal 8 April 2025 kemudian Buyback yang telah dilaksanakan berdasarkan Akte Subrogasi No.01 Tanggal 02 Juni 2025 dibuat secara notarial oleh Notaris Fatimah, SH/Turut

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



Tergugat I dimana dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan "... jumlah kewajiban Developer/Tergugat II adalah sebesar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dan dalam Pasal 3 Bank telah menerima pembayaran Developer pada tanggal 27 Mei 2025 sebagai pelunasan hutang Peminjam atau Debitur kepada Bank selanjutnya Bank menetapkan Developer menggantikan kedudukan Bank berdasarkan Subrogasi sebagai Kreditur....") sesuai (bukti TI-12). Bahwa Buyback telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: SAM.RCR/RAM.VIII.0600372/2025 tertanggal 03 Juni 2025 pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Mei 2025 telah dilaksanakan pelunasan kredit dengan Buyback Guarantee oleh Tergugat II sesuai ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit Pasal 1.2 yang menyatakan: "Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian Kredit kepada Pihak Ketiga secara Subrogasi dan Cessie, hal mana telah diketahui dan disetujui oleh Debitur dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan Syarat-syarat Umum ini, sehingga pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut tidak diperlukan", sesuai (Bukti TI-13);

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-7 sama dengan bukti TII-19) Tergugat II juga sudah memberitahukan Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Buy Back Guarantee Nomor: 008/LGL/MMS/OUT/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 pada pokoknya dikarenakan sampai dengan saat ini belum dilakukan pendandatanganan Akta Jual Beli yang dikarenakan belum dilakukannya pembayaran BPHTB (Pajak Pembeli) oleh Penggugat selaku Pembeli, maka terhadap kredit bermasalah oleh Tergugat II dilakukan pelunasan dengan cara buy back yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta subrogasi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI-6 sama dengan bukti TII-7 Tergugat I melakukan buyback berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemberian Jaminan tertanggal 02-12-2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II pada pokoknya menjelaskan apabila pihak konsumen/debitur (Penggugat) yang direferensikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melakukan gagal bayar atau menunggak angsuran kreditnya sehingga menjadi kredit bermasalah maka pihak Tergugat II diwajibkan melakukan Pembelian Kembali/Buy Back Guarantee yang kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan Akta Subrogasi antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II (Perjanjian Kerjasama antara pihak Tergugat I

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

*[Handwritten signature and initials]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat II yang sebagaimana telah dijelaskan dalam point 5 (lima) sub. b dan c diatas);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran Buyback kepada Tergugat I sebesar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) sesuai bukti TII-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rodeo Sudewo Pranoto Mihardjo, S.H., M.M., menerangkan pada pokoknya saksi tahu ada ketentuan dalam syarat umum perjanjian kredit terkait take over pembayaran angsuran kredit kepada Developer untuk melunasi hutang Debitur kepada Bank, saksi tahu suami Penggugat menandatangani surat pernyataan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan unit rumah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II paling lambat 20 Desember 2025 dan bersedia mengosongkan rumah paling lambat tanggal 1 Januari 2026 sesuai bukti TII-7;

Menimbang, bahwa saksi Nuril Farida menerangkan apabila nilai pembayaran buyback sebesar Rp1.718.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dibulatkan nilainya dan ada bukti transfernya, jumlah tagihan Tergugat II ke Penggugat setelah terjadi subrogasi sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), Penggugat setelah adanya subrogasi belum ada sama sekali melakukan pembayaran, pembayaran buyback oleh Tergugat II ke Bank Mandiri sekitar 11 (sebelas) bulan, saksi sudah melaporkan ke bagian Legal setiap bulannya namun belum ada pembayaran buyback oleh Penggugat, pihak Legal Perusahaan sudah mengundang Penggugat untuk negosiasi terkait surat pernyataan namun sampai sekarang Penggugat belum melakukan pembayaran, rumah dikosongkan seharusnya per 1 Januari 2026 namun sampai sekarang belum dikosongkan, sepanjang saksi bekerja di tempat Tergugat II, cuma user Penggugat ini yang dilakukan buyback dan sampai sekarang rumah belum bisa dijual kembali meskipun Perusahaan telah mengeluarkan uang banyak untuk buyback ke Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Syarat Umum Perjanjian Kredit Pasal 1.2 sebagaimana tertuang dalam bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Bukti TII-5 sama dengan bukti P-6) menyatakan: "Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian Kredit kepada Pihak Ketiga secara Subrogasi dan Cessie, hal mana telah diketahui dan disetujui oleh Debitur dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan Syarat-syarat Umum ini, sehingga pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut tidak diperlukan" sesuai (Bukti TI-13;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt G/2025/PN.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemberian Jaminan tertanggal 02-12-2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II, dalam Pasal 5.1.6 halaman 29, klausulnya menyebutkan sebagai berikut:

“ Selama sertifikat atas nama Debitur, Sertifikat Hak Tanggungan, IMB dan BAST Bangunan belum diserahkan kepada Bank serta bangunan belum selesai, maka apabila Debitur melakukan kelalaian berdasarkan perjanjian kredit termasuk dalam melakukan kelalaian pembayaran angsuran untuk pengembalian fasilitas kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka setelah Bank mengirimkan surat peringatan kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tindasan kepada Pengembang, kemudian sampai dengan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan ketiga, peristiwa kelalaian tersebut belum diperbaiki oleh Debitur, maka Pengembang wajib secara seketika dan sekaligus lunas untuk melunasi seluruh fasilitas kredit Debitur berikut bunga tertunggak, denda keterlambatan dan seluruh biaya-biaya yang timbul atas kelalaian tersebut atau dalam hal diperlukan menurut kepentingan Bank, Pengembang wajib membeli kembali tanah dan bangunan ” .

Pasal 5.1.8 halaman 30, klausulnya menyebutkan sebagai berikut:

“ Kewajiban Pengembang berdasarkan Pasal 5.1.5 dan Pasal 5.1.6 Perjanjian wajib ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Subrogasi dengan Bank yang dilegalisasi oleh pejabat notaris selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkannya surat pemberitahuan ketiga dari Bank kepada Direktur yang tindasan-tindasannya juga telah disampaikan kepada Pengembang (dalam hal menyangkut kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.1.6)..” (sesuai bukti TII-7 sama dengan bukti TI-6);

Menimbang bahwa **Subrogasi** adalah proses penggantian hak-hak seorang kreditur (pihak yang berpiutang) oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran atas utang debitur. Dalam proses ini, hak tagih beralih dari kreditur lama kepada pihak ketiga tersebut, Subrogasi di Indonesia diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** Diatur dalam **Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 KUH Perdata**. Berdasarkan pasal tersebut, subrogasi dapat terjadi melalui dua cara:

- **Melalui Perjanjian:** Terjadi ketika debitur meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama, dengan kesepakatan bahwa pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur lama.

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda





- o **Demi Undang-Undang:** Terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang tertentu, misalnya saat seorang pihak ketiga yang turut menanggung utang (penjamin) melunasi utang debitur.

Ketika pihak ketiga membayar utang tersebut maka terjadi subrogasi yang menggantikan kedudukan kreditor lama untuk menagih utang kepada debitur, demikian pula dengan kuasa menjual juga beralih kepada kreditor baru, dengan demikian subrogasi memperkuat kedudukan pihak ketiga, karena dia bukan hanya menggantikan kedudukan kreditor lama tetapi juga menggantikan sebagai pemegang jaminan kebendaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi di atas sangat jelas apabila faktanya Penggugat sendiri yang telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran KPR sejak Desember 2024 sampai bulan Maret 2025 kepada Tergugat I sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Buy Back Guarantee sebagai bentuk Subrogasi sudah sesuai prosedur dan ketentuan Perjanjian Kerjasama dengan Pemberian Jaminan tertanggal 02-12-2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II, dalam Pasal 5.1.6 halaman 29 dan telah diatur pula dalam berdasarkan Syarat Umum Perjanjian Kredit Pasal 1.2 sebagaimana tertuang dalam bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga petitum ke 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak maka mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut bersifat asesoir atau pelengkap, yang dikabulkan atau tidaknya digantungkan pada tuntutan pokoknya maka dengan demikian tuntutan-tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2024/PN.Sda





Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 KUH Perdata, Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 Rbg/163 HIR serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

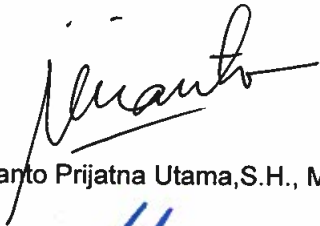
**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

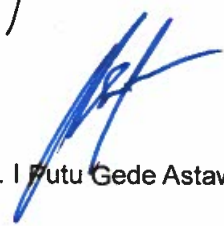
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2026 oleh kami Redite Ika Septina, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., dan Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo hari itu juga;

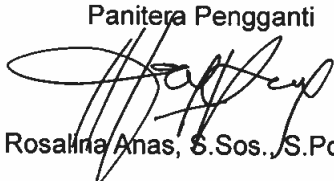
Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

  
Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

  
Redite Ika Septina, S.H., M.H.

  
Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
  
Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda



Perincian Biaya Perkara:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | Rp 100.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 700.000,00       |
| 4. PNB               | Rp 60.000,00        |
| 5. Biaya PS          | Rp 1.370.000,00     |
| 6. Redaksi           | Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai           | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp 2.280.000,00     |

(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan No 408/Pdt.G/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)